

[기출][2025-1-1]대여금 8,000 만 원 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

【문제 1】 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000 만 원을 이자 없이 1 년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15. 이 되어서 乙은 “2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 ‘고려청자’라 함)를 甲에게 양도한다.”라는 각서(이하 ‘각서’라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000 만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000 만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3 통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50 점)

(물음 1) 증거방법으로 제출된 내용증명에는 모두 甲이 乙에게 대여금 8,000 만 원의 상환을 촉구하는 내용이 들어 있다. 乙은 사실이 아니라고 하면서 실제로 차용한 돈은 5,000 만 원뿐이라고 주장하였다. 그것도 도박장에서 빌린 것이라고 주장하며 상환의무가 없다고 하였다. 甲은 乙의 항변에 대해 어느 것도 인정하지 않았다. 법원이 차용증을 제출하라고 하였으나, 甲은 분실하였다고 진술하였고, 乙은 애초부터 작성한 바가 없다고 하였다. 乙은 대여금의 액수가 5,000 만 원이라는 증거로 자신이 기명날인한 각서의 사본을 제출하였다. 이에 甲은 그 원본의 존재 자체를 부정하였다. 이밖에 더 제출된 증거방법은 없다. 법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지 논하시오. (25 점)